

LETTER OF AGREEMENT

(Herein referred to as the “Agreement”) BETWEEN/ *GIỮA*

Name of the company: TUAN LONG EQUIPMENT MATERIAL COMPANY LIMITED

Tên Công Ty: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vật Tư Thiết Bị Tuấn Long

Address/ *Địa chỉ*: Lot CN6, Dong Anh Industrial Cluster, Nguyen Khe Commune, Dong Anh District,
Hanoi City, Vietnam

Lô CN6, Cụm Công nghiệp Đông Anh, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

Representative/ *Người đại diện*: Mr. Le Van Tuan/ Ông Lê Văn Tuấn

Title/ *Chức vụ*: Hotel Managing Director/ Giám Đốc Điều Hành Khách sạn

(According to Authorization letter No/ Theo Văn bản Ủy quyền số: 002.0104/UQ-TL)

Tel: +84 24 3828 0099

Email: info.grand@peridotothotels.com

Vat code/ *Mã số thuế*: 0100954909

(Hereinafter referred to as “**The HOTEL**”)

(sau đây gọi là Khách Sạn)

AND/ VÀ

Name of company: 365 TRAVEL AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Tên Công Ty: Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365

Address/ *Địa chỉ*: P108, G2, Thanh Cong Community House, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi,
Vietnam

P108, G2, tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Representative/ *Người đại diện*: Mrs. Hoang Thi Mai Huong / Bà Hoàng Thị Mai Hương

Title/ *Chức vụ*: Director/ Giám đốc

Tel: (+84) 24 3835 4899

Email: nathalie.hoang@365travel.asia

Vat code/ *Mã số thuế*: 0102126682

(Hereinafter referred to as “**The WHOLESALER**”)

(sau đây gọi là Đại Lý)

1. OPENING STATEMENT / MỞ ĐẦU

This Agreement sets out the general terms and conditions between **365 Travel And Investment Company Limited** (the “Wholesaler”) and **Tuan Long Equipment Material Company Limited** (the “Hotel”) between January 1st 2023 and December 31st 2023 relating to the reservation of rooms and dining facilities in the **Peridot Grand Luxury Boutique Hotel** owned and developed by **Tuan Long Equipment Material Company Limited** at No. 33, Duong Thanh Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam for use by packaged tour individuals led by Wholesaler;

Thỏa Thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung giữa Đại Lý và Khách Sạn liên quan đến việc đặt phòng và các dịch vụ ăn uống từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại Khách sạn Peridot Grand Luxury Boutique Hotel được Tuan Long Equipment Material Company Limited sở hữu và phát triển tại số Số 33 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam; để nhóm khách hàng cá nhân được giới thiệu bởi Đại Lý sử dụng;

This Agreement shall consist of “Particular Conditions” and “General Terms and Conditions,” which shall form the integral parts of the Agreement. The Particular Conditions shall take precedence over the General Terms and

Conditions if any inconsistency or discrepancy occurs.

Thỏa Thuận này sẽ bao gồm “Các Điều Kiện Cụ Thể” và “Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung” sẽ trở thành những phần không thể tách rời của Thỏa Thuận. Các Điều Kiện Cụ Thể sẽ được ưu tiên áp dụng so với các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung nếu xuất hiện bất kỳ sự không thống nhất hoặc mâu thuẫn nào.

COMMENCEMENT AND DURATION / THỜI HẠN

This Agreement is valid from January 01st 2023 to December 31st 2023

Thỏa thuận này có thời hạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

2. ACCOMMODATION/ MỨC GIÁ PHÒNG

Room types	Size (sqm)	Qty	Room Rate (VND nett/room/night)		
			Peak season*	High Season*	Low season*
			Single/Double		
Chic Deluxe	30	7	2,400,000	2,100,000	1,800,000
Premier Deluxe	32	27	2,700,000	2,400,000	2,100,000
Grand Deluxe	32	45	2,900,000	2,600,000	2,300,000
Junior Suite	30	11	3,200,000	2,900,000	2,600,000
Luxury Suite	52	6	3,900,000	3,600,000	3,300,000
Grand Suite	54	5	5,500,000	5,200,000	4,900,000
Grand Balcony Suite	56	3	6,000,000	5,700,000	5,400,000
Premier Inter-connecting	56	7	5,100,000	4,500,000	3,900,000
Grand Inter-connecting	56	14	5,300,000	4,700,000	4,100,000

Note:

***High season/ Mùa cao điểm: 01 January 2023 – 02 May 2023 & 01 October 2023 – 18 December 2023/**
ngày 01 tháng 01 năm 2023 – 02 tháng 05 năm 2023 & ngày 01 tháng 10 năm 2023 – 18 tháng 12 năm 2023

***Low season/ Mùa thấp điểm: 03 May 2023 - 30 September 2023/** *ngày 03 tháng 5 năm 2023 - 30 tháng 9 năm 2023*

***Peak season/ Mùa đỉnh điểm: 19 December 2023 - 31 December 2023/** *ngày 19 tháng 12 năm 2023- 31 tháng 12 năm 2023*

Please outline specific bed type requests upon reservation. Bed type assignment is subject to availability.

Quý công ty vui lòng nêu rõ loại giường khi đặt phòng. Loại giường được sắp xếp phụ thuộc vào tình trạng sẵn có khách sạn.

REMARKS / LƯU Ý

- All above room rates is inclusive of 5% service charge and 8% VAT and are non-commissionable.

Tất cả các Mức Giá Phòng nêu trên đã bao gồm 5% Phí Dịch Vụ và 8% Thuế GTGT và sẽ không có hoa hồng cho đại lý.

- The above room rates are for single or double occupancy and include breakfast (maximum two persons and one child.)

Mức Giá Phòng nêu trên chỉ dành cho phòng đơn hoặc phòng đôi và bao gồm bữa sáng (tối đa 2 khách và một trẻ em).

- The above room rates under this Agreement are extended on the understanding that Hotel will be featured in promotional brochures of Wholesaler as a five-star deluxe property and a copy of the printed brochure must be submitted to Hotel immediately after the printed copy is available.

Các Mức Giá Phòng nêu trên theo Hợp Đồng này được đề nghị trên cơ sở rằng Khách Sạn sẽ được giới thiệu trong tài liệu quảng cáo của Đại Lý như là một cơ sở lưu trú 5 sao sang trọng và một bản sao của tài liệu quảng cáo phải được nộp cho Khách Sạn, ngay sau khi bản in của tài liệu đó được xuất bản.

- Neither above rates nor the allocations should be sold to any third party or via websites.

Tất cả Mức Giá Phòng nêu trên và những sự phân bố khác sẽ không được áp dụng hoặc bán lại cho bất kỳ bên thứ ba hoặc thông qua trang web nào.

- FIT/ Khách Lẻ: 1 to 4 rooms /1 tới 4 phòng

- Market/ Thị Trường: Worldwide / Toàn cầu
- Above rates are valid from the first day of said Duration provided that this Agreement has been signed by both Parties before From time to time and subject to Hotel's discretion, the Best Available Rates may be applied.

Tất cả giá trên có hiệu lực từ ngày đầu tiên của Thời Hạn nêu trên, tuy nhiên, với điều kiện là Hợp Đồng đã được các Bên ký kết trước Tùy từng thời điểm và phụ thuộc vào quyết định của Khách Sạn, Giá Phòng Tối Nhất có thể được áp dụng.

COMPLIMENTARY AMENITIES / QUYỀN LỢI MIỄN PHÍ

- Internet access in guestrooms and public areas. / Truy cập Internet miễn phí trong phòng và khu vực công cộng
- Daily Breakfast for two people. / Ăn sáng cho hai người
- Complimentary access to Gym, Jacuzzi, Outdoor Swimming pool & Business Center. / Sử dụng miễn phí khu vực tập thể thao, Jacuzzi, Bể bơi và Dịch vụ văn phòng tại khách sạn
- Daily housekeeping service. / Dịch vụ dọn phòng hàng ngày

BEDDING AND BREAKFAST FOR ADULTS AND CHILDREN POLICIES/ CHÍNH SÁCH THÊM GIƯỜNG VÀ ĂN SÁNG CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM

- An Infant is considered as below 3 years of age. A child is defined as below 12 years of age. We consider an Adult from 12 years of age onwards.

Trẻ sơ sinh được xác định là dưới 3 tuổi. Trẻ em được xác định là dưới 12 tuổi. Người lớn được tính từ 12 tuổi trở lên.

- There is free accommodation and breakfast for one child under six years old sharing existing bed with parents; extra bed for a child incurs a supplemental charge; the additional of VND1,000,000nett to be charged person/ bed/ night inclusive of breakfast.

Miễn phí lưu trú và bữa sáng cho tối đa 1 trẻ em dưới 6 tuổi ngủ trên giường sẵn có với bố mẹ. Phụ thu giường phụ cho trẻ em nếu gia đình có yêu cầu; phụ phí VND1,000,000nett cho mỗi người/ giường/ đêm bao gồm bữa sáng.

- There is free accommodation only for one child under 12 years old sharing existing bed with parents, surcharge for breakfast is 235,000 nett per meal; an extra bed and breakfast for the child is subject to supplemental charge; the additional of VND1,000,000nett to be charged person/ bed/ night inclusive of breakfast. Brea

Miễn phí lưu trú cho tối đa 1 trẻ em dưới 12 tuổi ngủ trên giường sẵn có với bố mẹ, phụ thu bữa sáng cho trẻ em là 235,000 cho mỗi bữa; phụ thu giường phụ cho trẻ em nếu gia đình có yêu cầu; phụ phí VND1,000,000nett cho mỗi giường một đêm bao gồm bữa sáng.

- Baby cot for infant is provided free of charge/ Cũi cho trẻ sơ sinh được cung cấp miễn phí nếu yêu cầu.

3. CHECK IN & CHECK OUT POLICY/ GIỜ NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG

- Check-in time shall be after 14:00 p.m. local time and check-out time shall be by 12 p.m. local time on the check-out date. Any request for early check-in or late check-out will be subject to Hotel's sole discretion and shall be based on Hotel's room availability at the time of the request. Subject to the foregoing, no request for early check-in will be entertained unless such request is made no later than 18 hours before the proposed time of early check-in.

Thời gian nhận phòng sẽ là sau 14:00 (giờ địa phương) và thời gian trả phòng sẽ là trước 12:00 trưa (giờ địa phương) vào ngày trả phòng. Bất kỳ yêu cầu nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn, sẽ tùy thuộc vào quyết định riêng của Khách Sạn, dựa trên tình trạng phòng trống của Khách Sạn vào ngày có yêu cầu. Phụ thuộc vào những điều trên, không yêu cầu nhận phòng sớm nào sẽ được đáp ứng trừ khi yêu cầu đó được thực hiện không muộn hơn 18 giờ trước thời gian đề xuất nhận phòng sớm.

- Except for any late check-outs agreed by Hotel, Hotel shall charge 50% of the contracted room rate for any check-out at or after 12 p.m. local time but before 6 p.m. (local time), and the full contracted room rate for any check-out at or after 6 p.m. local time.

Ngoại trừ bất kỳ việc trả phòng trễ nào đã được Khách Sạn đồng ý, Khách Sạn sẽ tính phí 50% của giá phòng theo thỏa thuận đối với việc trả phòng được thực hiện vào hoặc sau 12h00 trưa (giờ địa phương) nhưng trước 18h00 (giờ địa phương), và 100% giá phòng theo thỏa thuận nếu trả phòng vào hoặc sau 18h00 (giờ địa phương)

4. RESERVATIONS / ĐẶT PHÒNG

- To book, please contact our Reservations Department at / Để đặt phòng, vui lòng liên hệ Bộ Phận Đặt Phòng

Telephone: +84 24 3828 0099

E-mail: reservations.grand@peridotohotels.com

- All reservations are to be made in advance directly with Hotel and an official written booking order stating the guest name, flight information, daily meal arrangement, room type and room rate is required.

Tất cả các đặt phòng phải được thực hiện trước trực tiếp với Khách Sạn theo một thông báo đặt chỗ chính thức bằng văn bản nêu rõ tên của khách, thông tin chuyến bay, sắp xếp bữa ăn hàng ngày, loại phòng và giá phòng.

- The booking order must be written in an official email or on company letterhead along with the official signature as verification.

Các yêu cầu đặt dịch vụ phải được viết trong một email chính thức hoặc trên mẫu thư của công ty cùng với chữ ký chính thức công ty để xác minh.

- Double bookings: Should Hotel believe there is an occurrence of a potential double booking due to reasons such as an existing booking with the same or similar booking details (name, number of rooms and dates) via a third party source, the Hotel may reject any new booking requests with the same booking details, until the existing booking via a third party has been cancelled.

Trùng booking: Nếu khách sạn xét rằng booking bị trùng (tên khách, số phòng và ngày) với bên thứ ba, Khách sạn có thể sẽ từ chối booking mới cho đến khi booking của bên thứ ba hủy.

- Close-out and stop-sell periods: Hotel reserves the right to update with close-out dates or stop-sell periods as deemed necessary.

Giai đoạn đóng phòng và giai đoạn ngừng bán: Khách sạn có quyền cập nhật tới quý khách những giai đoạn đóng phòng hoặc giai đoạn ngừng bán nếu cần thiết.

- The Stop Sales report will be sent to the Wholesaler designated e-mail to update the inventory:

Báo cáo ngừng bán hàng sẽ được gửi đến e-mail được chỉ định của Đại lý để cập nhật tình trạng phòng:

5. CANCELLATION POLICY / CHÍNH SÁCH HỦY ĐẶT CHỖ

- Low Season: Any cancellation or amendment to a reservation should be received by 3 p.m., hotel local time, 7 days before the arrival date, to avoid a penalty charge. Otherwise, a fee equivalent to the rate for the first night of the stay will be due.

Mùa Thấp Điểm: bất kỳ việc hủy đặt chỗ nào được thực hiện trước 15 giờ ngày nhận phòng 7 ngày sẽ không bị mất phí. Sau thời gian này, phí 1 đêm theo Mức Giá Phòng sẽ được áp dụng.

- High Season: Any cancellation or amendment to a reservation should be received by 3 p.m., hotel local time, 14 days before the arrival date, to avoid a penalty charge. Otherwise, a fee equivalent to the rate for the entire stay will be due. *Mùa Cao Điểm: bất kỳ việc hủy đặt chỗ nào được thực hiện trước 15 giờ ngày nhận phòng 14 ngày sẽ không bị tính phí. Sau thời gian này, toàn bộ tiền phòng theo Mức Giá Phòng sẽ được áp dụng.*

- Peak Season: Any cancellation or amendment to a reservation should be received by 3 p.m., hotel local time, 21 days before the arrival date, to avoid a penalty charge. Otherwise, a fee equivalent to the rate for the entire stay will be due. *Mùa Đỉnh Điểm: bất kỳ việc hủy đặt chỗ nào được thực hiện trước 15 giờ ngày nhận phòng 21 ngày sẽ không bị tính phí. Sau thời gian này, toàn bộ tiền phòng theo Mức Giá Phòng sẽ được áp dụng.*

- For reservations as part of a group, the cancellation policy will be subject to the terms and conditions in the Group Sales Agreement.

Đối với các đặt chỗ theo nhóm, chính sách hủy đặt chỗ sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện trong Hợp Đồng Mua Bán Theo Nhóm.

- During the Duration of this Agreement, the period of time of each season as mentioned above will be under Hotel's discretion and may be amended, from time to time, by a written notice served to Wholesaler in advance. *Trong suốt Thời Hạn của Thỏa Thuận này, thời gian của mỗi mùa nêu trên sẽ do Khách Sạn toàn quyền quyết định và có thể được điều chỉnh, tùy từng thời điểm, theo thông báo trước bằng văn bản gửi cho Đại Lý.*

- Special note: Presidential Suite is NOT eligible for ANY Promotions or Discounts.**

Lưu ý đặc biệt: KHÔNG áp dụng BẤT KỲ Khuyến mãi hoặc Giảm giá nào cho hạng phòng Presidential Suite

- The above promotions can not be combined with other promotions. *Các khuyến mại trên sẽ không được cộng dồn với các khuyến mại khác.*

ROOM DESCRIPTIONS / MÔ TẢ PHÒNG

- Exact room type names (as indicated in this Agreement) must be used by Wholesaler in all communication with guests. This refers to both vacation brochures and guests' confirmation documents.

Tên loại phòng chính xác (như đã nêu trong Thỏa Thuận này) phải được sử dụng bởi Đại Lý khi trao đổi với Khách Hàng. Việc trao đổi quy định tại đây bao gồm cả trong các tài liệu quảng cáo kỳ nghỉ và các văn bản, tài liệu xác nhận gửi cho Khách Hàng.

CANCELLATION – NO SHOWS – EARLY DEPARTURES / HỦY - KHÔNG NHẬN PHÒNG - TRẢ PHÒNG SỚM

- If the booked individual or individuals fail to arrive as scheduled, there will be a one-night or entire stay roomcharge depending on the guaranteed deposit or payment made.

Nếu Khách Hàng không nhận phòng theo các đặt phòng (hoặc bất kỳ phần nào của đặt phòng) như dự kiến, khách sạn sẽ thu phí một đêm nghỉ hoặc toàn bộ giai đoạn nghỉ tùy vào tiền đặt cọc hoặc số tiền mà đại lý đã thanh toán.

6. PAYMENT / THANH TOÁN

• Pre-payment / Thanh Toán Trước

Unless prior credit arrangements have been made with Hotel, full pre-payment by Wholesaler is required for each room reserved based on seasonality cut-off as defined below. Hotel reserves the right to cancel the reservation of any reserved rooms which have not been fully pre-paid.

Đại Lý sẽ thanh toán trước toàn bộ giá phòng cho các phòng được đặt vào hạn thanh toán tùy theo từng giai đoạn theo quy định dưới đây trừ khi Đại Lý đã có thỏa thuận tín dụng trước đó với Khách Sạn. Khách Sạn có quyền hủy bỏ việc đặt phòng đối với bất kỳ phòng nào đã đặt chỗ nhưng chưa được thanh toán trước đầy đủ.

Where periods and cut-off dates are defined as follows / Các giai đoạn theo mùa được quy định như sau:

- Low Season: Cut-off date 7 days before arrival date
Mùa Thấp Điểm: hạn thanh toán 7 ngày trước ngày nhận phòng.
- High Season: Cut-off date 14 days before arrival date.
Mùa cao điểm: hạn thanh toán 14 ngày trước ngày nhận phòng.
- Peak Season: cut-off date 21 days before arrival date.
Mùa đỉnh điểm: hạn thanh toán 21 ngày trước ngày nhận phòng.

• Payment Instruction / Hướng Dẫn Thanh Toán

An advance deposit (cash), preauthorization (credit card or equivalent) and/or a company guarantee will be required prior to room access.

Một khoản đặt cọc trước (tiền mặt) hoặc ủy quyền trước (thẻ tín dụng hoặc tương đương) và / hoặc bảo lãnh của đại lý sẽ được yêu cầu trước khi nhận phòng.

All deposits or pre-payment shall be made either through bank transfer to the account below. Bank transfers shall be made to the account hereinafter specified, with a copy of the remittance advice delivered to Hotel.

Tất cả các khoản cọc hoặc thanh toán trước được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng bên dưới. Chuyển khoản ngân hàng sẽ được thực hiện vào tài khoản dưới đây, với một bản sao của biên lai chuyển tiền sẽ được gửi cho Khách Sạn.

Bank details for bank transfer payments are as follows (all domestic payments must be made in VND):

Thông tin ngân hàng chi tiết để thanh toán chuyển khoản như sau: (các khoản thanh toán nội địa phải được thực hiện bằng tiền VND):

Bank Name <i>Tên ngân hàng</i>	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI MB BANK
Bank Account Number <i>Số tài khoản</i>	8333 6688 8888 (VND)
Account Name <i>Tên tài khoản</i>	TUAN LONG EQUIPMENT MATERIAL COMPANY LIMITED CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ TUẤN LONG
Tax Code/ MST	0100954909

If payment is made in currency other than the currency contracted in this Agreement, Hotel shall reserve the right to convert the payment at such foreign exchange rate quoted by its account bank and Wholesaler shall indemnify Hotel against any loss arising from the conversion. All payments made under this Agreement shall be made free and clear of any withholding tax, deduction and counterclaim.

Nếu thanh toán bằng loại tiền tệ khác với tiền tệ được chấp nhận theo Thỏa Thuận này, Khách Sạn sẽ có quyền chuyển đổi khoản thanh toán theo tỷ giá hối đoái được công bố bởi ngân hàng nơi Khách Sạn mở tài khoản và Đại Lý sẽ bồi thường cho Khách Sạn bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc chuyển đổi này. Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện theo Thỏa Thuận này sẽ được thực hiện mà không bị giữ lại hoặc khấu trừ bất kỳ khoản thuế thu tại nguồn, giảm trừ hoặc khoản đòi bồi thường nào.

All the payments shall be fully paid without any deduction for bank charges and/or any other commissions on remittance.

Tất cả các khoản thanh toán được thanh toán một cách đầy đủ mà không trừ bất kỳ khoản phí ngân hàng hoặc khoản hoa hồng nào.

- **Credit Arrangements / Thỏa Thuận Tín Dụng**

Hotel may extend up to 30-day credit terms to Wholesaler, subject to terms and to such maximum amount as may be prescribed by Hotel in its absolute discretion at any time. If such credit terms are extended to Wholesaler, Wholesaler may reserve rooms at Hotel without pre-payment as set out in the pre-payment provision. However, any credit arrangement shall not prejudice any of the other rights of Hotel including, without limitation, its right to demand deposits and to cancel any reservation pursuant to the terms herein.

Khách Sạn có thể cho phép Đại Lý duy trì thời hạn tín dụng tối đa 30 ngày, tùy thuộc vào thời hạn và số tiền tối đa có thể được Khách Sạn quyết định tùy từng thời điểm. Nếu thời hạn tín dụng đó được áp dụng cho Đại Lý, Đại Lý có thể đặt phòng tại Khách Sạn mà không cần thanh toán trước như quy định tại điều khoản Thanh Toán Trước. Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận tín dụng nào sẽ không ảnh hưởng đến các quyền khác của Khách Sạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền yêu cầu đặt cọc và hủy bất kỳ đặt phòng nào theo các điều khoản quy định trong Thỏa Thuận này.

If Wholesaler breaches any of the terms of this Agreement, exceeds any credit terms or credit limits, fails to make any payment when due or becomes or threatens to become insolvent, Hotel reserves the right to cancel Wholesaler's credit arrangements and demand immediate payment of all amounts due to Hotel including pre-payment.

Nếu Đại Lý vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này, vượt quá thời hạn tín dụng hoặc giới hạn tín dụng, không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khi đến hạn hoặc mất khả năng hoặc có nguy cơ mất khả năng thanh toán, Khách Sạn có quyền hủy bỏ thỏa thuận tín dụng với Đại Lý và yêu cầu Đại Lý thanh toán ngay lập tức tất cả các khoản tiền thanh toán, nợ hoặc phải trả cho Khách Sạn bao gồm cả thanh toán trước.

- **Billing Arrangements / Xuất Hóa Đơn**

Hotel shall deliver to Wholesaler invoice(s) outlining the charges incurred by the booking(s.) All charges outstanding under any invoice shall be payable by Wholesaler no later than thirty (30) days from the date of invoice if the credit term is granted to Wholesaler.

Khách Sạn sẽ cung cấp (các) hóa đơn thể hiện các khoản chi phí phát sinh do việc đặt phòng cho Đại Lý. Tất cả các khoản phí còn tồn đọng theo bất kỳ hóa đơn nào sẽ được thanh toán bởi Đại Lý không muộn hơn ba mươi (30) ngày từ ngày xuất hóa đơn nếu Đại Lý có thỏa thuận tín dụng.

If Wholesaler fails to pay any of the outstanding charges by the due date for payment, Hotel shall be entitled to withdraw all credit arrangements, whether extended pursuant to clauses in credit and billing policy or otherwise, without prejudice to Hotel's other rights against Wholesaler. It is also agreed that Hotel shall be entitled to levy a late payment liquidated damage on any outstanding and overdue sums at the rate equal to 1.25% of the total amounts due per month from the date when the outstanding sum becomes due until the date on which full payment is made. If the amounts due remain outstanding for more than sixty (60) days from the date of invoice, Hotel reserves the right to suspend the performance of this Agreement until full payment is received from Wholesaler and/or terminate this Agreement without prejudice to any other legal measures it may take with regard to such non-payment against Wholesaler.

Nếu Đại Lý không trả bất kỳ khoản dư nợ còn tồn đọng nào vào ngày đến hạn thanh toán, Khách Sạn sẽ có quyền thu hồi tất cả các thỏa thuận tín dụng, cho dù được cung cấp theo điều khoản Thỏa Thuận Tín Dụng và điều khoản Xuất Hóa Đơn, hoặc thỏa thuận dưới bất kỳ hình thức nào khác, mà không ảnh hưởng đến các

quyền khác của Khách Sạn đối với Đại Lý. Các Bên cũng đồng ý rằng Khách Sạn sẽ có quyền yêu cầu một khoản bồi thường do chậm thanh toán đối với khoản tiền thanh toán quá hạn và dư nợ còn tồn đọng với lãi suất 1,25% trên một tháng từ ngày mà tổng số tiền chưa thanh toán đến hạn thanh toán cho đến ngày thực hiện thanh toán đầy đủ. Nếu số tiền đến hạn đã vượt quá (60) ngày kể từ ngày trên hóa đơn, Khách Sạn có quyền tạm ngừng thực hiện Thỏa Thuận này cho đến khi nhận được thanh toán đầy đủ từ Đại Lý và/hoặc chấm dứt Thỏa Thuận này mà không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác đối với Đại Lý mà có thể được thực hiện liên quan đến việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

7. TERMS AND CONDITIONS / ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

SUB-SELLING / BÁN LẠI

Wholesaler strictly shall not, without the prior consent of Hotel, sell or assign any room or allocation to any third party or disclose the rates quoted by Hotel to any party whatsoever, including through the Internet and other web channels, nor utilize any room or allocation other than for packaged bookings. Should a room only rate need to be sold, the rates stipulated in this Agreement will not be applicable.

Đại Lý cam kết tuyệt đối không được bán hoặc chuyển giao bất kỳ phòng hoặc sự phân bổ nào cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc tiết lộ các mức giá được đề xuất bởi Khách Sạn cho bất kỳ bên nào, bao gồm, thông qua internet và các kênh thông tin trên mạng khác khi chưa được sự đồng ý của Khách Sạn và không sử dụng bất kỳ phòng hoặc phân bổ nào khác ngoài các đặt phòng đã được thực hiện. Nếu Đại Lý chỉ bán dịch vụ lưu trú không bao gồm các dịch vụ, tiện ích kèm theo, mức giá quy định trong Thỏa Thuận này sẽ không được áp dụng.

8. RENOVATION OF HOTEL / CẢI TẠO KHÁCH SẠN

Hotel shall have the right, upon giving reasonable notice to Wholesaler, to close any part of its facilities and to carry out such repairs, renovations and upgrades to its property from time to time and at any time as it deems fit in its absolute discretion.

Khách Sạn, với quyền quyết định tuyệt đối của mình và theo thông báo hợp lý gửi cho Đại Lý, sẽ có quyền đóng cửa bất kỳ tiện ích nào thuộc quyền sở hữu của mình để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo và nâng cấp cần thiết đối với (các) khách sạn tùy từng thời điểm và tại bất kỳ thời gian nào mà Khách Sạn cho là phù hợp.

9. FORCE MAJEURE / BẤT KHẢ KHÁNG

Hotel shall be relieved of its obligations hereunder in the event and to the extent its performance of this Agreement is delayed or prevented in whole or in part by any cause beyond its control, such as religious activities, change of laws, war, civil unrest, fire, flood, earthquake, explosion, epidemic outbreak, nationalization or expropriation of hotel, necessary and essential construction to hotel, requisition by government, strikes or seizure of hotel under legal process.

Khách Sạn sẽ được giảm trừ các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này trong trường hợp và trong phạm vi mà việc thực hiện Thỏa Thuận này bị trì hoãn hoặc ngăn chặn toàn bộ hoặc một phần bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của Khách Sạn chẳng hạn như các hoạt động tôn giáo, thay đổi pháp luật, chiến tranh, bất ổn dân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc cháy nổ, dịch bệnh, quốc hữu hóa hoặc chiếm dụng (các) khách sạn, xây dựng cần thiết và thiết yếu đối với (các) Khách Sạn, yêu cầu của chính phủ, đình công hoặc tịch thu (các) khách sạn theo quy trình pháp lý.

10. INDEMNITY / BỒI THƯỜNG

- Wholesaler shall be responsible at all times for the behavior of its guests and for ensuring that any guest of any relevant booking(s) abide by Vietnam's laws and regulations and Hotel's rules and regulations in force at the time. Wholesaler hereby undertakes to indemnify Hotel and to keep it indemnified against any loss, damage, cost or expense suffered or incurred by Hotel arising from or in connection with any breach by it of this clause of this Agreement.

Đại Lý phải chịu trách nhiệm mọi lúc cho hành vi của khách của mình và đảm bảo rằng bất kỳ khách nào là đối tượng của (những) đặt phòng có liên quan đều tuân thủ pháp luật và quy định của Việt Nam và quy định của khách sạn trong thời gian có hiệu lực. Đại Lý theo đây cam kết bồi thường và đảm bảo Khách Sạn được bồi thường đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn mà Khách Sạn phải chịu hoặc phải chi trả phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của điều khoản này theo Thỏa Thuận này.

EXCLUSION OF LIABILITY / MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- It is agreed that Hotel shall not be liable to Wholesaler and its guests for any loss, damage, liability, expenses or costs suffered or incurred by Wholesaler or any member of any booking(s), unless such loss, damage, liability, expenses and costs resulted directly from the gross negligence or deliberate activities of Hotel.

Các Bên đồng ý rằng Khách Sạn sẽ không chịu trách nhiệm cho đại lý và khách của mình đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc các khoản tiền phải gánh chịu hoặc phát sinh bởi đại lý hoặc bất kỳ thành viên nào của bất kỳ đặt phòng nào, trừ khi mất mát, hư hỏng, trách nhiệm, chi phí và các hoạt động tổng sơ suất hoặc cố ý của khách sạn.

WHOLESALE IS NOT AN AGENT / ĐẠI LÝ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI DIỆN

- Wholesaler is not authorized and shall not make any representation, warranty or undertaking on behalf of or in respect of Hotel without the prior written consent of Hotel. Except as explicitly provided for in this Agreement, Wholesaler is not an agent of Hotel and shall not enter into or sign any contract or arrangement on behalf of Hotel.

Đại Lý không được ủy quyền và sẽ không thực hiện bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào thay mặt hoặc liên quan đến Khách Sạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Khách Sạn. Trừ khi được quy định một cách rõ ràng trong Thỏa Thuận này, Đại Lý không phải là một đại diện của Khách Sạn và sẽ không có quyền tham gia hoặc ký kết bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào thay mặt cho Khách Sạn.

AMENDMENT / SỬA ĐỔI

- For other matters not settled in this Agreement, Hotel may at any time and from time to time amend, vary and/or supplement the terms of the Agreement by giving at least 14 days' written notice to Wholesaler prior to the date on which such amendment, variation and/or supplementation is to take effect. Such amendment, variation and/or supplementation shall be valid and binding against both Parties and shall have the same effect as this Agreement.

Đối với các vấn đề khác không được giải quyết trong Thỏa Thuận này, Khách Sạn có thể tại bất kỳ thời gian nào và tùy từng thời điểm sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc bổ sung các điều khoản của Thỏa Thuận bằng cách gửi thông báo bằng văn bản ít nhất 14 ngày cho Đại Lý trước ngày mà những sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc bổ sung đó có hiệu lực và những sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc bổ sung như vậy, sẽ có giá trị ràng buộc đối với cả hai Bên, và sẽ duy trì hiệu lực cùng với hiệu lực của Thỏa Thuận.

CONFIDENTIALITY / BẢO MẬT

- All information contained in this Agreement is private and confidential and may not be disclosed to third parties for whatever reason or purpose.

Tất cả thông tin trong Thỏa Thuận này là riêng tư và bảo mật và không thể được tiết lộ cho bên thứ ba vì bất kỳ lý do hoặc mục đích nào.

TERMINATION / CHẤM DỨT

- This Agreement may be terminated in the event of any breaches of terms and conditions of this Agreement by either Party, which are not settled to the satisfaction of Hotel within 30 days from the date of written notice from Hotel, or are not remedied in a period agreed by both Parties.

Thỏa Thuận này có thể chấm dứt trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này bởi một trong hai Bên, và không được giải quyết theo yêu cầu của Khách Sạn trong vòng 30 ngày từ ngày của thông báo bằng văn bản từ Khách Sạn, hoặc không được khắc phục trong một khoảng thời gian theo thỏa thuận của hai Bên.

- If the rates contracted herein are offered, sold or made available to any party by Wholesaler without the prior written consent of Hotel, this Agreement will automatically be terminated without prejudice to Hotel's rights against Wholesaler.

Nếu mức giá thỏa thuận trong Thỏa Thuận này được cung cấp, bán hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên nào bởi Đại Lý mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Khách Sạn, Thỏa Thuận này sẽ tự động chấm dứt mà không ảnh hưởng đến quyền của Khách Sạn đối với Đại Lý.

- Either Party may terminate this Agreement by giving the other Party 30 days' prior written notice of termination.

Một trong hai Bên có thể chấm dứt Thỏa Thuận này bằng cách gửi cho Bên kia thông báo bằng văn bản trước 30 ngày.

- Upon termination of this Agreement, Wholesaler's credit arrangements shall automatically cease and all amounts due or owing by Wholesaler to Hotel under this Agreement shall be immediately due and payable. Hotel shall be entitled to levy a late payment charge on any outstanding and overdue sum at the rate of 1.25% per month from the due date until the date on which full payment is made.

Khi Thỏa Thuận này chấm dứt, các thỏa thuận tín dụng của Đại Lý sẽ tự động chấm dứt và tất cả các khoản tiền đến hạn hoặc dư nợ của Đại Lý đối với Khách Sạn theo Thỏa Thuận này sẽ đến hạn và phải được thanh toán ngay lập tức. Khách sạn sẽ có quyền thu một khoản phí chậm thanh toán đối với bất kỳ khoản tiền quá hạn và dư nợ còn tổng cộng nào với lãi suất 1,25% mỗi tháng kể từ ngày đến hạn cho đến ngày thanh toán đầy đủ.

- Any termination of this Agreement shall not prejudice any of the Parties' rights or obligations that have accrued prior to termination and shall not relieve the duty of confidentiality referred to in Clause 16.

Việc chấm dứt Thỏa Thuận này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của các Bên đã tích lũy trước khi chấm dứt và sẽ không làm giảm trách nhiệm bảo mật được nêu tại Khoản 16,

ASSIGNMENT / CHUYỂN NHƯỢNG

- Wholesaler may not assign or transfer any or part of its rights and obligations under this Agreement unless otherwise agreed by both Parties.

Đại Lý sẽ không chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa Thuận này trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION / LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- In case of any difficulties encountered in the course of execution of the contract, both sides will meet and solve the problem through discussion on the spirit of mutual cooperation. If neither can come to a satisfactory solution, they agree to entrust the matter to the Economic Court with competence for final settlement to base on the current laws. The expenses and related costs will be paid by the Losing Party.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải lợi ích của Hai Bên. Nếu Hai Bên không đạt được thỏa thuận thì được giải quyết bởi Tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý theo Pháp luật hiện hành và quyết định của Tòa án sẽ được áp dụng trong việc xét xử. Phán quyết của Tòa án nhân dân là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc đối với các bên trong đây và có thể được thực thi tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Bên thua kiện sẽ phải chịu tất cả các chi phí pháp luật và các chi phí liên quan liên quan đến vụ kiện.

COUNTERPARTS AND LANGUAGE / BẢN SAO VÀ NGÔN NGỮ

- This Agreement shall be executed in three (03) bilingual original copies in English and Vietnamese; the Hotel shall retain two (02) original copies and the Wholesaler shall retain one (01) original copy for execution. In case there is any discrepancy or inconsistency between the Vietnamese and English versions, the English version shall prevail.

Thỏa Thuận này sẽ được lập thành ba (03) bản gốc song ngữ bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt; Bên Khách sạn sẽ giữ hai (02) bản gốc và Bên Đại lý sẽ giữ một (01) bản gốc để thi hành. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc sự không nhất quán nào giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

ACCEPTANCE / CHẤP NHẬN

To confirm the acceptance of this Agreement, the Wholesaler should sign in full with initials on every page, and return a complete copy of this Agreement to the Hotel by **30/8/2022**. Upon signature by both Parties, Hotel and Wholesaler shall have agreed to execute this Agreement by their authorized representatives as of the dates indicated below.

*Để xác nhận Thỏa thuận này, công ty du lịch ký nháy vào từng trang và gửi khách sạn bản sao vào ngày **30/8/2022**.*

Thỏa thuận này có giá trị pháp lý khi được ký và đóng dấu với hai bên theo thông tin dưới đây

We thank you for choosing, **Peridot Grand Luxury Boutique Hotel** owned and developed by **Tuan Long Equipment Material Company Limited** for your guests and look forward to establishing a long and mutually beneficial relationship with **365 Travel And Investment Company Limited**.



*Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty đã lựa chọn khách sạn **Peridot Grand Luxury Boutique Hotel** thuộc công ty **Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vật Tư Thiết Bị Tuấn Long** và chúng tôi mong rằng sự hợp tác của chúng ta ngày càng tốt đẹp và bền chặt.*

Yours sincerely / *Trân trọng,*

On behalf of the Wholesaler, signed and confirmed
with company chop:

Mr. Lê Văn Tuấn
Hotel Managing Director
Tuan Long Equipment Material Company Limited
Date: 10 August 2022

Mrs. Hoàng Thị Mai Hương
Director
365 Travel And Investment Company Limited
Date: